



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 031630948



FOLIO 292. PRIMERA COPIA. ESCRITURA NUMERO SESENTA Y TRES. PODER GENERAL JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO. "LIBRA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A." a favor de la Mariana Alejandra DIAZ y otro.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, ante mí, Escribano autorizante, comparece la persona que se identifica y expresa sus datos personales como se indica a continuación: **Emma Antonia MONTESANTO MAZZOTTA**, argentina, nacida el 21 de septiembre de 1958, divorciada, con Documento Nacional de Identidad número 12.463.079, CUIT 27-12463079-2, con domicilio Cochabamba 3576, planta baja, departamento "A", de esta Ciudad. La compareciente es persona capaz, mayor de edad y de mi conocimiento en los términos del artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación. **INTERVIENE:** En nombre y representación y en su carácter de Apoderada de la sociedad **"LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A."**, CUIT 30-71233282-0, con domicilio en la calle Olazábal 1515, Decimo Primer Piso, Departamento "1111", de esta Ciudad, tal como se relacionará, asegurando la compareciente, la plena vigencia representación que invoca.- Y tal como comparece **EXPRESA:** Que **"LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A."** confiere **PODER GENERAL JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO** a favor de: **Mariana Alejandra DIAZ**, con Documento Nacional de Identidad número 35.640.087; **Hernan Enrique FERNANDEZ**, con Documento Nacional de Identidad número 41.140.657; **Lorena Alejandra IGLESIAS**, con Documento Nacional de Identidad número 38.464.927; **Hernan BAEZ**, con Documento Nacional de Identidad número 35.862.486; **Leandro Ezequiel PRATI**, con Documento Nacional de Identidad número 40.013.580; **Agustin GASPARINI**, con Documento Nacional de Identidad número



N 031630948

27.625.449; **Julieta Anahi RODRIGUEZ**, con Documento Nacional de Identidad
número 37.216.392; para que en nombre y representación de la sociedad
mandante, y actuando en forma conjunta, separada, alternada o indistinta
intervengan en los siguientes actos: **a) INTERVENCION EN JUICIOS:** Intervengan
en los asuntos judiciales que al presente tenga pendiente u ocurran en lo sucesivo
de cualquier naturaleza y jurisdicción, en cualquier parte de esta República, como
actor, demandado o interesado, ya sean civiles, comerciales, laborales, criminales
o de cualquier otra clase, fuero o jurisdicción.- Al efecto los faculta para que se
presenten ante la Justicia Federal u Ordinaria de la Nación o de las Provincias,
Tribunales y Ministerio de Trabajo, Relaciones de Consumo, con escritos y
documentos de toda índole, para promover toda clase de acciones, realizar
gestiones, presentar títulos, escrituras, documentos, testigos y demás
justificativos, pudiendo entablar y contestar demandas y reconvenciones,
allanarse, desistir del derecho o de la acción, oponer y contestar excepciones de
cualquier naturaleza, recusar con o sin causa, prorrogar y declinar de jurisdicción,
poner y absolver posiciones, ofrecer y solicitar las pruebas que estime oportunas,
formular denuncias criminales, presentarse como querellantes, prestar y deferir
juramentos, cauciones juratorias y fianzas, tachar, transigir, celebrar arreglos,
decir de nulidad, proponer o impugnar el nombramiento de toda clase de peritos,
escribanos, martilleros que fueren menester, oponer o rechazar prescripciones,
comprometer en árbitros, promover incidentes o intervenir en los que se susciten,
pedir embargos preventivos y definitivos, desalojos, lanzamientos, inhibiciones y
sus levantamientos, hacer denuncias, producir informaciones de todo género,
asistir a toda clase de audiencias, juicios orales y de conciliación, al
reconocimiento de firmas, cotejo de letras, documentos y firmas y otros que se



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



N 031630949



1 decreten, o a exámenes periciales, interpelar, solicitar el nombramiento o
2 remoción de administradores de bienes y auxiliares de justicia pedir y ofrecer
3 rendiciones de cuentas, aceptándolas o impugnándolas según proceda, intervenir
4 en juicios sucesorios, aceptar herencias, practicar cuentas particionarias, solicitar
5 la venta de bienes de contrarios, pedir la quiebra o el concurso de sus deudores,
6 reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, asistir a reuniones de
7 acreedores y a juntas de verificación y graduación de créditos, con voz y voto
8 proponer nombramientos de síndicos, aceptar o renunciar sindicaturas e
9 intervenciones, conceder quitas y esperas, aceptar concordatos y otras
10 propuestas, desistir de las acciones, apelar e interponer todos los recursos legales
11 admisibles, desistir de ellos u omitir el interponerlos, concurrir a procedimientos
12 de mediación tanto pública como privada e intervenir también en representación
13 del mandante en cualquier otro medio alternativo de resolución de conflictos,
14 conciliaciones laborales, conciliaciones de consumo con poder de negociación,
15 reclamar extrajudicialmente sumas de dinero, de origen judicial o extrajudicial,
16 enviar cartas documento, otorgar y firmar los instrumentos públicos o privados
17 indispensables. Intimar desalojos y lanzamientos; conciliar, requerir medidas
18 conservatorias y compulsas de libros, argüir de falsedad y nulidad, pedir u oponer
19 a la declaración de rebeldía o decaimiento de derecho procesales; solicitar u
20 oponerse a la acumulación de procesos; ofrecer, aceptar y exigir juramentos,
21 fianzas y cauciones; solicitar y diligenciar notificaciones, vistas y traslados por
22 medio de cédulas, oficios o exhortos y mandamientos, reconocer documentos y
23 firmas de la poderdante anteriores o posteriores a este acto, así como reconocer
24 o confesar obligaciones, aún anteriores al presente; constituir domicilios; otorgar
25 renunciaciones gratuitas, remisiones o quitas de deuda, demandar por daños y



N 031630949

perjuicios, indemnizaciones e intereses, daño moral, producir o impugnar todo
género de prueba e informaciones, ofrecer testigos, alegar y probar acerca de la
idoneidad de los testigos de las causas, e impugnar sus declaraciones, aceptar o
rechazar transacciones y novaciones que extingan obligaciones anteriores o
posteriores a este poder, hacer arreglos judiciales o extrajudiciales; ratificar,
rectificar, aclarar, confirmar y registrar actos jurídicos o contratos; otorgar y firmar
los instrumentos públicos y privados que fueran necesarios, con facultades
extrajudiciales para practicar toda clase de intimaciones por carta documento,
actas notariales, escrituras públicas y privadas, telegramas y cualquier otro medio,
responder en igual sentido las que sean remitidas o formuladas a la otorgante,
realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias sean necesarias y conducentes
al mejor desempeño del presente mandato, el que no se entenderá revocado por
la intervención directa del mandante. **b) GESTIONES ADMINISTRATIVAS:** Se
presenten ante las Autoridades y Administraciones nacionales, provinciales o
municipales y sus delegaciones, dependencias, reparticiones en general,
Ministerios, Legislaturas, Municipalidades, Aduanas, Correos y
Telecomunicaciones, Obras Sanitarias de la Nación, Superintendencia de Seguros
de la Nación, COPREC, AYSA, AFIP (Administración Federal de Ingresos
Públicos), AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos), IGJ
(Inspección General de Justicia), Administración de Sellos, Receptorías, Oficinas
de Patentes de Invención, Registro de Marcas, de Comercio, de la Propiedad, de
Mandatos, etcétera, Empresas de Transportes terrestres ó marítimos,
Administración Nacional de Aduanas, Registro Nacional de la Propiedad
Automotor, Dirección General de Rentas, Dirección General de Catastro, Dirección
Nacional y Provincial de Vialidad, Edenor, Edesur, Metrogas, Telefónica de



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 031630950



1 Argentina S.A., entre otros, y realizar toda clase de asuntos de su competencia, a
2 fin de presentarse ante las autoridades correspondientes para realizar los trámites
3 que fueren necesarios, facultándolos para presentar escritos, títulos y documentos
4 de toda índole, presentar reclamos, negociar acuerdos, enviar, contestar y retirar
5 cartas documentos, telegramas, solicitar inspecciones, bajas de servicios, realizar
6 solicitudes ante los organismos que correspondan por suministros de luz y gas,
7 como así también los faculta para presentar planos, informes, certificaciones,
8 escritos, escrituras, títulos, documentos, formularios, suscribir toda clase de
9 instrumentos públicos y/o privados que fueren menester, abonar derechos, tasas,
10 contribuciones, aranceles, y realizar en fin, cuantos más actos, gestiones y
11 diligencias sean conducentes al mejor desempeño del presente mandato. La
12 poderdante solicita de mí, Escribano autorizante, expida primera copia de la
13 presente para los apoderados. **REPRESENTACIONES:** El carácter invocado por
14 Emma Antonia MONTESANTO MAZZOTTA, como Apoderada de "**LIBRA**
15 **COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.**", se acredita con el Poder General
16 de Administración formalizado por Escritura número 921 de fecha 30 de noviembre
17 de 2023, pasada al folio 3935, por ante el Registro Notarial 1927, protocolo año
18 2023, del que surge que la sociedad fue inscripta en la Inspección General de
19 Justicia con fecha 13 de febrero de 2013, bajo el número 2346, del Libro 62, Tomo
20 de Sociedades por Acciones. De la documentación relacionada, que tuve a la
21 vista, surge el carácter de la requirente con facultades suficientes y en fotocopias
22 debidamente autenticadas corren agregadas al folio 291, protocolo corriente. LEO
23 la presente a la compareciente que la otorga y firma ante mí, doy fe. Emma
24 Antonia MONTESANTO MAZZOTTA. Hay un sello. Ante mí: **Martín Diego**
25 **GUTMAN. CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante mí, al folio 292



N 031630950

del Registro Notarial 1821, en mi carácter de Escribano subrogante. Para **LOS**
APODERADOS expido esta **PRIMERA COPIA** en tres sellos de Actuación Notarial
numerados correlativamente del número N 031630948 al presente inclusive que
sello y firmo en el lugar y la fecha de su otorgamiento.





LEGALIZACIÓN DIGITAL
LEY 404



260211000461

1 EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital
2 Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le
3 confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano
4 GUTMAN, MARTIN DIEGO obrantes en el documento anexo firmado por
5 dicho escribano en la foja de Actuación Notarial N-31630950 con fecha
6 10/02/2026. La presente legalización 260211000461, no juzga sobre el
7 contenido y forma del documento y puede ser verificada en la página web
8 del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. [www.colegio-](http://www.colegio-escribanos.org.ar)
9 [escribanos.org.ar](http://www.colegio-escribanos.org.ar)

10



Firmado Digitalmente por Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires. Escribano Legalizador
DEYMONNAZ, MARIA CRISTINA,
Matrícula 3578. Buenos Aires,
11/02/2026 12:45.-

CONTESTA EJECUCION – IMPUGNA RUBROS

Señor Juez:

DIAZ MARIANA ALEJANDRA (T143 F 869 CPACF, CUIT 27 17029650-3, Monotributista), letrada apoderada, mail: hbaez@libraseguros.com.ar, constituyendo domicilio legal en la calle Olazabal 1515 5to OF , CEL 1168973780 y con domicilio electrónico 27356400874, en los autos caratulados: " 4 DE SEPTIEMBRE SATCP Y OTRO c/ LIBRA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SA s/EJECUCION DE ACUERDO - MEDIACION" (Expediente: 83813/2025), a V.S. me presento y digo:

I. PERSONERIA

Que tal como surge de la copia de poder general que acompaño, que declaro bajo juramento es fiel a su original que se encuentra vigente, soy mandataria de LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., con domicilio real en Olazábal 1515, piso 5 of. 505, de la Ciudad de Buenos Aires.

II. OBJETO

Que en legal tiempo y forma vengo a contestar la ejecución promovida por la parte actora con fundamento en el acuerdo celebrado en instancia de mediación con fecha 28 de abril de 2025.

Sin perjuicio de ello, mi representada impugna en forma expresa el alcance económico de la ejecución intentada, así como la liquidación practicada, y rechaza categóricamente la procedencia de las multas, daños punitivos e intereses pretendidos por la actora, por resultar manifiestamente improcedentes tanto desde el punto de vista procesal como sustancial.

III. NEGATIVAS

- i. Niego que la liquidación practicada por la actora sea ajustada a derecho o a los términos del acuerdo de mediación.
- ii. Niego la procedencia de la aplicación de una **tasa de interés equivalente al doble de la tasa activa** del Banco de la Nación Argentina, por resultar arbitraria, carecer de respaldo legal en el título y constituir una sanción encubierta.
- iii. Niego que el acuerdo de mediación prevea tasa alguna para el supuesto de mora, por lo que rechazo cualquier tasa que exceda la tasa pasiva o activa

simple (según el uso del fuero) por configurar un **enriquecimiento incausado**

- iv. Niego que mi mandante haya incurrido en una conducta temeraria o maliciosa que habilite la aplicación de la multa prevista en el art. 26 de la Ley de Mediación y el art. 45 del CPCCN.
- v. Niego que el mero incumplimiento temporal de un acuerdo de mediación sea presupuesto suficiente para la aplicación automática de sanciones procesales de carácter excepcional
- vi. Niego terminantemente la aplicabilidad de la Ley 24.240 (LDC) al presente proceso, por existir un régimen especial y excluyente regulado por las Leyes 17.418 y 20.091.
- vii. Niego la existencia de **dolo, culpa grave** o menosprecio por los derechos de la contraparte que justifique la imposición de una "multa civil" o daño punitivo.
- viii. Niego que la vía ejecutiva (art. 500 CPCCN) sea el carril procesal apto para debatir y probar los presupuestos subjetivos que requiere una sanción de esta naturaleza.
- ix. Niego que corresponda la traba de embargo por el monto total pretendido en la demanda, por resultar manifiestamente desproporcionado y exceder el capital reconocido en el acuerdo

IV. IMPUGNACIÓN DE RUBROS

a) IMPROCEDENCIA DE LA MULTA PREVISTA EN EL ART. 26 DE LA LEY 26.589

La parte actora solicita la aplicación de la multa prevista en el art. 26 in fine de la Ley 26.589.

Tal pretensión resulta jurídicamente improcedente.

La norma invocada establece que, en caso de ejecución del acuerdo, el juez podrá aplicar la multa prevista en el art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Sin embargo, dicha sanción posee naturaleza estrictamente procesal y requiere la acreditación de conducta temeraria o maliciosa por parte del litigante.

El art. 45 del CPCCN establece que la multa procede únicamente cuando se verifique un obrar procesal manifiestamente abusivo o malicioso, circunstancia que de ningún modo se configura en el caso de autos.

El hipotético incumplimiento de una obligación derivada de un acuerdo de mediación no constituye, por sí mismo, conducta temeraria ni maliciosa.

La aplicación de sanciones procesales exige una valoración estricta y restrictiva, toda vez que se trata de medidas de carácter excepcional que afectan el derecho de defensa en juicio.

La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que la multa del art. 45 del CPCCN no puede aplicarse automáticamente por el solo hecho de existir un incumplimiento contractual.

En consecuencia, la solicitud de aplicación de la multa prevista en el art. 26 de la Ley 26.589 debe ser rechazada.

b) DAÑO PUNITIVO:

Se objeta expresamente la procedencia del rubro “DAÑO PUNITIVO” pretendido por la parte actora por los motivos que a continuación se detallan:

i. INAPLICABILIDAD DEL REGIMEN CONSUMERIL.

Esta parte se opone a la aplicación de la Ley 24.240 al presente proceso. El contrato objeto de autos se encuentra regulado específicamente por la Ley 17.418 (Ley de Seguros) y por la Ley 20.091, que establece el régimen de control de la actividad aseguradora bajo la órbita exclusiva y excluyente de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El art. 1° de la Ley 20.091 dispone que el ejercicio de la actividad aseguradora “está sometido al régimen de la presente ley y al control de la autoridad creada por ella”. A su vez, el art. 8° establece expresamente que el control del funcionamiento y actuación de todas las entidades aseguradoras corresponde en forma exclusiva a dicha autoridad, con exclusión de toda otra autoridad administrativa nacional o provincial.

La Ley 24.240 no derogó ni modificó expresamente la Ley 17.418 ni la Ley 20.091. Conforme al principio de especialidad normativa, la ley general posterior no deroga ni modifica implícitamente la ley especial anterior.

Calificada doctrina ha sostenido que la actividad aseguradora se encuentra sometida a un régimen específico de regulación estatal que torna inaplicable el sistema

consumeril como régimen sustitutivo. En tal sentido, López Saavedra afirma que la Ley de Defensa del Consumidor no resulta aplicable al contrato de seguro en tanto la actividad se encuentra íntegramente regulada y controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (López Saavedra, Domingo, Ley de Seguros Comentada, La Ley).

En igual línea, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, en “Petorella Liliana Irene c/ Siembra Seguros de Retiro S.A.” (03/07/2009), sostuvo que la Ley de Seguros y la Ley 20.091 tienen preeminencia sobre la Ley de Defensa del Consumidor, destacando la incompatibilidad práctica y jurídica entre ambos regímenes y el carácter exclusivo del control estatal ejercido por la SSN.

Asimismo, la CSJN, en “Banco de la Nación Argentina c/ Programa de Defensa del Consumidor” (28/07/2005), reconoció la competencia exclusiva del Banco Central en materia financiera, criterio trasladable analógicamente al ámbito asegurador en virtud del art. 8° de la Ley 20.091.

La Ley de Defensa del Consumidor contiene reglas protectoras de carácter general, complementarias y no sustitutivas de los regímenes especiales. En el ámbito asegurador, la normativa específica regula integralmente el contrato, las cláusulas predispuestas, el control de condiciones generales, la suficiencia de primas y la solvencia del asegurador.

En definitiva, acompañado por la doctrina y jurisprudencia dominante, considera esta parte que la LDC nunca podría remplazar la normativa expresa de estas leyes especiales que rigen actividades tan particulares como es la aseguradora y que por su especialidad, le otorgan a estas dos últimas leyes una jerarquía específica y por ende superior a la Ley de Defensa del Consumidor.

ii. IMPROCEDENCIA DEL DAÑO PUNITIVO.

Aun en la hipótesis —que se niega— de considerarse aplicable la Ley 24.240 al caso de autos, el reclamo de daño punitivo resulta improcedente por ausencia del presupuesto subjetivo exigido para su procedencia.

El art. 52 bis de la LDC prevé la posibilidad de imponer una multa civil al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han sido uniformes en sostener que dicha sanción no procede ante cualquier incumplimiento, sino únicamente frente a conductas de particular gravedad, caracterizadas por dolo, culpa grave o una notoria indiferencia hacia los derechos del consumidor.

En tal sentido, en la sentencia dictada por la Sala D, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en los autos “Martínez Pedro Eduardo c/ Gire S.A. s/ ordinario”; se ha establecido que “(...) El daño punitivo únicamente procede en

supuestos de particular gravedad, calificados (i) por el dolo o la culpa grave, es decir, una falta grosera consistente en no haber tomado una precaución juzgada como necesaria, que se configura cuando media una manifiesta y grave despreocupación identificándose con la voluntad consciente más que con el simple descuido; (ii) por la obtención de un enriquecimiento ilícito y, también, (iii) por un abuso de posición de poder cuando ella evidencia un menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva. Debe concluirse que el instituto del daño punitivo no se aplica en cualquier caso, sino y sólo cuando aparecen dados aquellos supuestos, esto es, cuando la conducta de la parte que provoca la ruptura del contrato va más allá del mero incumplimiento contractual (...).".

La doctrina especializada ha destacado que la multa civil del art. 52 bis tiene naturaleza sancionatoria y disuasiva, lo que impone una interpretación restrictiva. Así se sostiene que debe verificarse una conducta particularmente reprochable, con desprecio por los derechos del consumidor, y no un simple incumplimiento o demora. En el caso de autos, la conducta atribuida a mi representada se limita —según el propio relato de la actora— a una supuesta demora en el pago de la indemnización, extremo que ha sido controvertido y respecto del cual, además, el capital fue finalmente abonado. No se verifica negativa absoluta, resistencia contumaz, práctica sistemática lesiva, ni conducta dolosa o gravemente negligente que justifique la imposición de una sanción ejemplificadora.

El derecho no autoriza a convertir una controversia contractual en un supuesto de sanción civil agravada. La aplicación del art. 52 bis exige un estándar de reprochabilidad que no se encuentra configurado en autos.

al como se ha visto, para la procedencia del rubro no puede bastar el mero incumplimiento contractual que es resarcido por cauce diverso.

En consecuencia, al no verificarse dolo ni culpa grave, ni conducta especialmente reprochable que justifique una finalidad disuasiva o sancionatoria, el rubro daño punitivo debe ser rechazado en su totalidad.

iii. INCONSTITUCIONALIDAD DEL INSTITUTO. NATURALEZA JURIDICA DEL DAÑO PUNITIVO.

El daño punitivo previsto en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor reviste una naturaleza sustancialmente sancionatoria, pues no persigue la reparación del daño sufrido por el consumidor - finalidad propia de la responsabilidad civil resarcitoria- sino la imposición de una multa civil con función represiva y disuasiva frente a conductas particularmente graves del proveedor.

En efecto, el castigo contemplado por el artículo 52 de la LDC aparece como una sanción eminentemente penal, ya que hiere al infractor en su patrimonio o su persona. De ello se desprende que estamos ante **una sanción de tipo penal**.

En tal sentido, en el fallo recaído en autos "Bemberg, Federico O. v. Provincia de Buenos Aires y otra", del 1/7/1960", señaló el Alto Tribunal que "(...) Deben estimarse penales las multas aplicables a los infractores cuando ellas, en vez de poseer carácter retributivo del posible daño causado, tienden a prevenir la violación de las pertinentes disposiciones legales (...)".

Esta claro que no todo el derecho penal se encuentra contenido en el Código penal de la Nación, así el artículo 4 del mentado código, establece que: "(...) Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario (...)".

Cabe poner de relieve que no hay diferencias ontológicas o cualitativas entre los delitos allí previstos y la sanción de daño punitivo, sino tan solo cuantitativas, y son las penas las que permiten su distinción, siendo en este caso una multa.

Tal conclusión es sostenida por autorizada doctrina, tal así que el autor Sebastian Picasso, en su obra "Nuevas categorías de daños en la Ley de Defensa del Consumidor", señala que "(...) No cabe ninguna duda de que los llamados 'daños punitivos', en tanto no tienden a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable del ilícito con fines de castigo y de prevención general, tienen la naturaleza de una pena (...)".

Por ello vengo a plantear, para el hipotético supuesto de que V.S. considerara procedente la aplicación del art. 52 bis de la Ley 24.240, la inconstitucionalidad de dicha norma por resultar violatoria de garantías constitucionales de jerarquía superior, específicamente de los arts. 18, 19 y 28 de la Constitución Nacional, en cuanto consagra una sanción de naturaleza punitiva sin respetar los principios estructurales del derecho sancionador.

Primeramente, se considera violatorio del principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, del cual deriva el axioma "nulla poena sine lege certa et stricta". El art. 52 bis de la LDC establece como supuesto habilitante el mero "incumplimiento de obligaciones legales o contractuales", constituyendo una fórmula abierta e indeterminada que delega en el juez la construcción del tipo sancionatorio. Lo que entra en amplia contradicción con el texto constitucional.

Asimismo, viola flagrantemente el principio de culpabilidad, toda vez que las sanciones requieren un juicio de reproche subjetivo. De tal modo, no hay pena sin culpabilidad. En contrariedad a tal principio, el art. 52 bis no exige expresamente dolo o

culpa. En consecuencia, podría aplicarse ante simples incumplimientos contractuales sin que exista un estándar subjetivo claramente tipificado por la ley.

Por otro lado, destaco que resulta violatorio al principio de razonabilidad normado por el artículo 28 de la Constitución Nacional, el cual establece que las leyes deben ser razonables. Toda sanción debe ser proporcional a la gravedad del hecho y estar sujeta a parámetros objetivos de graduación. En contrario sensu, el artículo no establece una escala sancionatoria graduada, no fija criterios legales claros de cuantificación y permite amplia discrecionalidad judicial.

Finalmente, la aplicación de una multa que no guarde relación con el daño acaecido solamente provoca un enriquecimiento sin causa de la víctima y un desequilibrio en todo nuestro ordenamiento jurídico. Por tal motivo, dicha aplicación afectaría también el derecho de propiedad de mi mandante consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional.

c) IMPUGNACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS PRETENDIDA

La actora pretende que se apliquen intereses equivalentes al doble de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Tal pretensión carece de fundamento jurídico.

El acuerdo cuya ejecución se pretende no establece una tasa de interés específica para el supuesto de incumplimiento.

En consecuencia, corresponde aplicar la tasa que habitualmente utiliza el fuero en materia de obligaciones dinerarias.

La fijación de una tasa equivalente al doble de la tasa activa constituye una pretensión arbitraria que carece de respaldo legal o jurisprudencial. Los intereses moratorios tienen por finalidad compensar el retardo en el cumplimiento de la obligación, no constituir un mecanismo de sanción adicional.

La imposición de tasas desproporcionadas implicaría transformar los intereses en una sanción encubierta, lo cual resulta contrario a los principios que rigen el derecho de obligaciones.

ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO. La pretensión de la actora, tal como ha sido cuantificada, conduce a un resultado económicamente desproporcionado respecto del capital efectivamente acordado.

Los intereses tienen naturaleza resarcitoria: su finalidad es compensar la privación del capital durante el período de mora. No constituyen una sanción autónoma

ni un mecanismo de incremento patrimonial independiente del daño efectivamente sufrido.

Cuando la aplicación de una determinada tasa, desde una fecha controvertida y sobre un capital contractualmente delimitado, arroja un resultado altera sustancialmente el monto originalmente debido, el accesorio deja de cumplir una función compensatoria y pasa a generar un beneficio patrimonial injustificado. El ordenamiento jurídico no ampara el enriquecimiento sin causa. Ningún acreedor puede obtener, bajo la apariencia de intereses, una ventaja económica que exceda la finalidad resarcitoria propia del instituto. En el caso de autos, la aplicación de la tasa activa en la forma pretendida por la actora genera un incremento que no guarda adecuada proporción con la eventual demora discutida, transformando un accesorio en un mecanismo de actualización agravada y desnaturalizando el equilibrio contractual.

El derecho de daños y el régimen obligacional imponen reparar, no enriquecer. La fijación de intereses debe responder a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio, evitando resultados que importen una alteración injustificada del contenido económico del crédito.

Por lo tanto, corresponde rechazar la tasa pretendida y, en su caso, aplicar la tasa que determine V.S. conforme los parámetros jurisprudenciales del fuero.

d) IMPUGNACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y OPOSICIÓN AL EMBARGO SOLICITADO

La parte actora solicita en su presentación el dictado de embargo ejecutivo sobre los fondos de mi representada por una suma que incluye no sólo el monto del acuerdo cuya ejecución se pretende, sino también intereses agravados, multas y daños punitivos cuya procedencia ha sido expresamente cuestionada en el presente responde. Tal pretensión resulta jurídicamente improcedente.

El proceso ejecutivo se encuentra regido por el principio de estricta correspondencia entre el título y la pretensión ejecutiva. En consecuencia, las medidas cautelares que se dispongan en su marco deben guardar razonable proporcionalidad con el contenido del título cuya ejecución se pretende.

En el caso de autos, el monto por el cual la actora solicita el embargo no se corresponde con el contenido del acuerdo de mediación, sino que surge de una liquidación unilateral que incorpora conceptos cuya procedencia ha sido expresamente impugnada por esta parte.

Permitir el embargo sobre la base de una liquidación manifiestamente controvertida implicaría afectar indebidamente el patrimonio de mi representada mediante una medida cautelar que excede el alcance del título ejecutivo.

Debe recordarse que las medidas cautelares —aun en el marco de procesos ejecutivos— deben observar los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

El embargo no puede constituirse en un mecanismo de presión indebida ni en una sanción anticipada.

La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que cuando el monto ejecutado se encuentra controvertido o resulta manifiestamente excesivo, corresponde limitar o diferir la traba del embargo hasta tanto se determine con precisión el alcance de la obligación ejecutada.

En tal sentido, la doctrina ha señalado que el embargo ejecutorio debe guardar estricta relación con el monto efectivamente debido y no con sumas que resulten de liquidaciones unilaterales controvertidas.

En el caso de autos, la actora pretende trabar embargo por una suma que incluye conceptos cuya procedencia ha sido expresamente impugnada: daño punitivo, multas procesales e intereses agravados.

La inclusión de tales rubros altera sustancialmente el monto de la ejecución y transforma una obligación dineraria determinada en una pretensión sancionatoria cuya procedencia se encuentra controvertida.

En tales condiciones, la traba de embargo sobre la base de dicho monto resultaría manifiestamente desproporcionada.

Por lo expuesto, corresponde que V.S. rechace el embargo solicitado por la actora.

Subsidiariamente, para el hipotético supuesto de que V.S. considere procedente la adopción de una medida cautelar, se solicita que la misma se limite estrictamente al monto del capital consignado en el acuerdo cuya ejecución se pretende, excluyendo los rubros cuya procedencia ha sido impugnada en el presente responde.

Ello a fin de preservar el principio de proporcionalidad que debe regir la adopción de medidas cautelares y evitar la afectación indebida del patrimonio de mi representada.

V. DESNATURALIZACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO. IMPROCEDENTE AMPLIACIÓN DEL OBJETO DEL TÍTULO

La pretensión introducida por la parte actora revela un intento manifiesto de desnaturalizar la estructura y finalidad del proceso ejecutivo regulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En efecto, la demanda no se limita a requerir el cumplimiento del acuerdo de mediación cuya ejecución se pretende, sino que pretende transformar la presente ejecución en un proceso de naturaleza sancionatoria e indemnizatoria mediante la incorporación de múltiples rubros que no surgen del título invocado.

La actora solicita simultáneamente:

- la aplicación de la multa prevista en el art. 26 de la Ley 26.589;
- la imposición de daño punitivo;
- la aplicación de una tasa de interés agravada equivalente al doble de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La acumulación de tales pretensiones demuestra que el objeto real de la demanda excede ampliamente la ejecución del acuerdo y procura convertir la vía ejecutiva en un proceso de conocimiento encubierto destinado a debatir supuestas conductas reprochables de la aseguradora.

Tal pretensión resulta jurídicamente inadmisibile.

El proceso ejecutivo posee una finalidad claramente delimitada por la legislación procesal: permitir la realización forzada de un crédito que surge de un título autosuficiente.

Los arts. 500 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establecen un procedimiento excepcional caracterizado por su cognición limitada.

En esta clase de procesos no se examina la totalidad de la relación jurídica sustancial, sino únicamente la existencia de un título formalmente idóneo y la exigibilidad de la obligación en él contenida.

La doctrina procesal es uniforme en señalar que el proceso ejecutivo se encuentra regido por el principio de **limitación cognitiva**, en virtud del cual el objeto del proceso queda estrictamente circunscripto al contenido del título.

En tal sentido se ha señalado que:

“El juicio ejecutivo no constituye un proceso de conocimiento pleno sino un procedimiento de cognición restringida cuyo objeto se limita a verificar la existencia formal del título y la exigibilidad de la obligación en él contenida” (Palacio, Lino E., *Derecho Procesal Civil*, t. VII).

El acuerdo de mediación cuya ejecución se pretende constituye el único título invocado por la actora. Dicho instrumento establece una obligación dineraria determinada y no contempla la aplicación de sanciones adicionales, penalidades ni indemnizaciones punitivas.

En consecuencia, toda pretensión que exceda el contenido literal del acuerdo constituye una indebida ampliación del título ejecutivo. Permitir tal ampliación implicaría alterar el equilibrio procesal propio de la vía ejecutiva y transformar el proceso en un verdadero juicio de conocimiento.

La introducción de sanciones como el daño punitivo o multas procesales dentro del marco de una ejecución resulta incompatible con la naturaleza misma del proceso ejecutivo. Ello es así porque tales sanciones requieren necesariamente la acreditación de presupuestos fácticos que deben ser objeto de debate y prueba, extremos que exceden el limitado ámbito cognitivo del proceso ejecutivo.

Aceptar la pretensión de la actora implicaría, en definitiva, admitir que dentro de un proceso de cognición restringida puedan discutirse y resolverse cuestiones propias de un proceso de conocimiento pleno, lo cual resultaría incompatible con la estructura del sistema procesal.

Asimismo, la pretensión introducida por la actora afecta directamente el derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional.

La incorporación de sanciones civiles como el daño punitivo dentro del marco de una ejecución impediría al ejecutado ejercer adecuadamente su derecho de defensa respecto de los hechos que supuestamente justificarían la imposición de dicha sanción.

En consecuencia, el objeto del presente proceso debe limitarse estrictamente a la ejecución del acuerdo de mediación en los términos en que fue celebrado, sin admitir la introducción de pretensiones sancionatorias o indemnizatorias que exceden el contenido del título invocado.

VI. DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi mandante en lo dispuesto por los arts. 500, 502, 505 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, arts. 730, 765 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.589 de Mediación y Conciliación, Ley 24.240 y demás normas, doctrina y jurisprudencia aplicables al caso.

VII. RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que se dicte resolución contraria a lo solicitado, dejo planteada expresa reserva del caso federal previsto en el art. 14 de la Ley 48 por encontrarse comprometidas las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y derecho de propiedad consagradas en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

VIII. AUTORIZA

Solicito se autorice a Camila Aldana Persichini, Hernan Enrique Fernández, Hernan Báez, Julieta Anahí Rodríguez, Lorena Alejandra Inglesias, Florencia Agustina Cabrera, Agustina Castro, Michelle Cerini, Axel Accorinti, Claudio Sagot, a solicitar el expediente en mesa de entradas, presentar escritos, extraer fotocopias, retirar oficios, exhortos, testimonios, copias de escritos y/o pericias, hacer desgloses y cuanto más sea necesario a los efectos de controlar el estado del juicio (R.N.J. Art. 63, inc. A modificado por la Acordada de la C.S.J.N. 5.3.54). Para el caso de que los autorizados procediesen a retirar copias de escritos y/o pericias de los cuales se hubiera corrido vista o traslado, queda entendido que dicho retiro implica la notificación del suscripto de tal vista o traslado.

IX. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1. Me tenga por presentada, por parte, y por constituido el domicilio legal y electrónico indicados.
2. Tenga por contestada la ejecución en legal tiempo y forma.
3. Tenga por impugnada la liquidación practicada.
4. Rechace la aplicación de la multa prevista en el art. 26 de la Ley 26.589.
5. Rechace la procedencia del daño punitivo solicitado.
6. Rechace la tasa de interés pretendida por la actora.
7. Oportunamente dicte resolución ajustando la ejecución estrictamente a los términos del acuerdo.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.